

RECURSO CÍVEL Nº 5001859-12.2024.4.02.5115/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA Nanci Grandó

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

RECORRIDO: JANETE PINHEIRO TEIXEIRA (AUTOR)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO REFORMADORA. REJEIÇÃO.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, ante a ausência de vício na decisão embargada e a flagrante pretensão reformadora da embargante. Prossiga-se nos ulteriores termos do acórdão embargado. Intimem-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 12 de março de 2025.

5001859-12.2024.4.02.5115

510015602804.V3

RECURSO CÍVEL Nº 5001859-12.2024.4.02.5115/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA Nanci Grandó

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

RECORRIDO: JANETE PINHEIRO TEIXEIRA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Banco do Brasil S.A [evento 48, EMBDECL1] em face de Acórdão que não conheceu o seu recurso [evento 43, RELVOTO1 e evento 43, ACOR2], em que pretendia a reforma de sentença que, a seu turno, reconheceu a ilegitimidade passiva da União e extinguiu o feito sem resolução do mérito, quanto à instituição financeira, dada a incompetência absoluta da Justiça Federal.

Aduz que o Acórdão incorre em omissão e aplica incorretamente o Tema nº 1.150 do STJ, em recursos repetitivos, ao argumento de que "*os cálculos por ela apresentados* (parte autora) *demonstram que, na verdade, sua insurgência se deu em face dos índices aplicados*", os quais são definidos pela União e, portanto, atraem sua legitimidade na demanda. Ao fim, pretende o prequestionamento de dispositivos legais indicados e a concessão de efeitos infringentes, para reformar o Acórdão.

Sem necessidade de contrarrazões.

É o breve relatório. Decido.

VOTO

Primeiramente, insta salientar que o recurso é tempestivo [eventos 45 e 48] e isento de custas.

O recurso em tela é de motivação vinculada, cujo cabimento exige a presença dos pressupostos elencados no art. 48 da Lei nº 9.099/1995 e no art. 1.022 do Código de Processo Civil: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Na espécie, o embargante indica a ocorrência dos vícios de contradição e omissão, traduzidos na aplicação incorreta do Tema 1.150 do STJ, em recursos repetitivos, e na ausência de manifestação do Acórdão a respeito do fato de que "*os cálculos por ela apresentados* (parte autora) *demonstram que, na verdade, sua insurgência se deu em face dos índices aplicados*", a atrair a legitimidade passiva da União.

Não merece prosperar a tese, porquanto o Acórdão expressamente discorreu sobre o tema, inclusive destacando trecho da petição inicial em que a parte autora afirma que a causa de pedir envolvia "*irregularidades no valor sacado pela Autora*" e violação ao direito de acesso à informação "*tanto sob o viés da prestação de serviço público, como sob o manto da livre iniciativa do setor privado.*"

Destaco passagem do Acórdão embargado:

*"Compulsando a inicial, extrai-se que a causa de pedir remota ou mediata versa sobre desfalques da conta **PASEP** oriundos de falha na prestação de serviço pelo Banco do Brasil, na condição de administrador dos valores. São destaques da petição inicial neste sentido:*

'Com efeito, após cumprir com suas obrigações funcionais durante a sua longa carreira no serviço público, em virtude de sua aposentadoria, a parte Autora se dirigiu ao Banco do Brasil para sacar suas cotas do PASEP, tendo se deparado com o irrisório valor de R\$1.462,74 (mil quatrocentos e sessenta e dois reais setenta e quatro centavos), sacado em 25/06/2009, conforme comprova o extrato (anexado) [...]

Durante muitos anos (precisamente 28 anos), o Banco do Brasil administrou os seus recursos originários do Programa PASEP, sendo o valor sacado consideravelmente baixo, após tantos anos de trabalho.

Nem mesmo a caderneta de poupança, severamente aviltada por índices sobejamente manipulados através dos índices de correções desleais seria tão severa com a parte Autora, que deixou de ter o seu patrimônio corrigido monetariamente.

Além de ter deixado de recuperar o poder de compra de seu patrimônio, que foi corroído pelo processo inflacionário do período, deixou de ter também os juros a que faz jus, como a remuneração devida pelos que detiveram os valores por tanto tempo.

A parte Autora, ao se dirigir ao para sacar o saldo do seu PASEP, após todos os anos trabalhados, não recebeu do Banco do Brasil extrato ou histórico das movimentações acontecidas em sua conta, ficando impossível conferir os valores, sendo informada apenas do saldo a ser retirado. Não possuindo meios de conferir o valor, apenas realizou o saque da quantia informada.

Apenas em novembro de 2023, após notícias veiculadas em rede nacional de que o valor recebido poderia estar equivocado, a Autora solicitou junto ao Banco do Brasil o Extrato do PASEP através de micro filmagens para verificar as quantias lançadas em sua conta, tendo acesso ao documento somente em maio de 2024, meses após a solicitação. Apenas a partir da análise minuciosa por um profissional do direito e através da elaboração de um parecer foi possível verificar irregularidades no valor sacado pela Autora.

Assim é que não só o direito material da parte Autora foi aviltado, como também, lhes foram negados os próprios instrumentos (meios) de verificar a totalidade das contas e valores detidos, para fins de análise detalhada, ferindo o direito de acesso à informação garantido em nossa Matriz Constitucional, tanto sob o viés da prestação de serviço público, como sob o manto da livre iniciativa do setor privado.'

Há de se concluir que a demanda não versa sobre fatos atribuíveis ao Conselho Gestor do Fundo, mas sobre possível falha na prestação de serviço pelo Banco do Brasil, dados os alegados saques indevidos e/ou não aplicação dos índices de juros e de correção monetária."

Veja-se que não há uma linha sequer na inicial impugnando especificamente os índices de correção monetária fixados pela União Federal para a atualização do fundo, limitando-se a argumentar que os valores sacados não correspondem àqueles apurados pelo contador de sua confiança.

Isto posto, flagrantemente não se trata de contradição ou omissão ensejadora de embargos, mas de pretensão meramente reformadora.

Relativamente ao prequestionamento, oportuno ressaltar, v.g., entendimento jurisprudencial segundo o qual:

"(...) o magistrado, ao analisar o tema controvertido, não está obrigado a refutar todos os aspectos levantados pelas partes, mas, tão somente, aqueles que efetivamente sejam relevantes para o deslinde do tema." (REsp 717265, 4ª Turma DJU 12/3/2007, P. 239). De igual modo: "(...) não está o juiz obrigado a examinar, um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem todas as alegações que produzem: o importante é que indique o fundamento suficiente de sua conclusão, que lhe apoiou a convicção no decidir." (STF, EDcl/RE 97558/GO, 1ª Turma, relator Ministro Oscar Corrêa, RTJ 109/1098)."

De igual modo:

"(...) O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado

argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada". STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585)."

Nessas condições, **VOTO por CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, ante a ausência de vício na decisão embargada e a flagrante pretensão reformadora da embargante.** Prossiga-se nos ulteriores termos do acórdão embargado. **Intimem-se.**

5001859-12.2024.4.02.5115

510015602803 .V13